



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico Stefania Ciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

Parte_1 , con il patrocinio degli avv.ti Bruno Calice e Marco Di Camillo giusta procura speciale in atti;

attore

E

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Patrizia Soldini giusta procura speciale in atti;

convenuta

CONCLUSIONI

All'udienza del 14 giugno 2022 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, *Parte_1*, premesso che nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare all'esito di vendita senza incanto aveva acquistato l'immobile sito in Roma Via Montemarzino n. 57, di proprietà di *Controparte_1* e del coniuge *Controparte_2*, assegnato alla prima in sede di separazione personale, giusta provvedimento trascritto il 18 luglio 2011, in ragione della stabile convivenza con i figli *Per_1* (1996) e *Per_2* (2000), ha chiesto all'intestato Tribunale di voler accertare e dichiarare la decadenza dell'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 *sexies* c.c. con conseguente condanna della *CP_1* al rilascio immediato dell'immobile e al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma di euro 7.200,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che contestava la fondatezza della domanda rilevando che non erano venuti meno i presupposti fondanti l'assegnazione in suo favore della casa familiare, opponibile alla procedura in quanto trascritta in data anteriore al pignoramento, come rilevato anche nel corso dell'espropriazione dal professionista incaricato di effettuare la perizia dell'immobile, oltre che dal notaio nella relazione ipocatastale ventennale e risultante dal verbale di aggiudicazione, a nulla rilevando il raggiungimento della maggiore età dei due figli, non economicamente autonomi.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 14 giugno 2022 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande attoree sono destituite di fondamento e devono,

pertanto, essere rigettate.

Premesso che alla data di introduzione del giudizio entrambi i figli della convenuta non erano economicamente autonomi, debesi evidenziare che nel corso del giudizio la primogenita *Per_* (1996) lo è divenuta essendo stata assunta il 28 gennaio 2021 con contratto a tempo indeterminato presso la *Organizzazione_1* a Firenze, ove vive, con retribuzione mensile di euro 1.100,00 per quattordici mensilità, mentre il figlio *Per_2* (2000) residente con la madre è stato assunto il 1° settembre 2021 con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi con retribuzione mensile di euro 1.000,00, tanto che gli ex coniugi in sede di modifica delle condizioni di divorzio intervenuta in tempi recentissimi (ottobre 2022) hanno concordato l'elisione dell'obbligo paterno di corrispondere il mantenimento per *Per_* e la riduzione dell'importo dell'assegno perequativo dovuto per *Per_2* dal padre, onerato al pari della madre e in eguale misura del pagamento delle spese extra, a conferma e dimostrazione della non raggiunta autosufficienza economica del figlio stesso.

Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto delle domande attoree con condanna del *Pt_1* al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76623/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

rigetta le domande attoree;

condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.

Roma, 2 novembre 2022.

Il giudice

Stefania Ciani